

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2309/2533

นางปรีดา ยอดรักษา

โจทก์

นายถวัลย์ ชินวัฒน์ กับพวก

จำเลย

บริษัทสยามเฟิร์สทัวร์ จำกัด จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกา มีทางชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 275)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินจำนวน 53,242 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 7 กันยายน 2525 ให้โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 273,272)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันและทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 232,247)

คำสั่ง

เนื่องจากศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้อีกต่อไป

เนื่องจากศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้อีกต่อไป

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>